

일련 번호 : 의정부시험장 - ②				
대상 부서 : 민원부				
처분연월	행정상 조치	신분상 조치(명)	재정상 조치	
			조치방법(건)	금 액(원)
2025. 6.	적극행정면책	-	-	-

☐ 제 목 : 면허 수수료 처리 방식 부적정

☐ 내 용

1. 업무 개요

공단은 「도로교통법」 제139조(수수료)에 따라 운전면허증 발급, 운전면허 시험 응시, 적성검사 등 면허업무 신청인에게 수수료를 징수하고 있으며 징수에 관한 세부 사항은 공단 규정인 「운전면허수수료 징수규칙」에서 정하고 있다. 수납담당자, 징수관리책임자, 회계담당자 등은 다른 법령 등에서 특별히 정한 것을 제외하고는 해당 규칙이 정하는 바에 의하여야 한다.

한편 수수료를 포함한 공단의 자금회령 및 유용 예방을 위해 예산처는 2016년부터 2025년 현재까지 매년 「자금사고 예방을 위한 관리방안」을 안내하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「도로교통법 시행규칙」 제131조(수수료 등) 제3항에 따라 수수료는 현금, 신용카드, 직불카드 등으로 납부하고 그 납부를 증명하는 영수확인증을 응시원서 등 해당 신청서에 붙여야 한다. 「운전면허수수료징수규칙」 제9조(수수료 징수 방법)에 따라 수수료는 선불로 창구수납을 통해 징수하고 전산 장애 등으로 결제기를 이용할 수 없을 때에는 수수료를 수납담당자의 소속부서 통장으로 계좌이체 받아 수납할 수 있다.

「자금사고 예방을 위한 관리 방안(기획예산처-931, 2021.02.10.)」에 의거 은행계좌는 반드시 복수인감을 사용(부서별 업무추진비 계좌를 제외)하고 자금 이체는 자금관리시스템을 사용하도록 하고 있다. 단, 자금관리시스템 사용이 불가능할 경우에는 직접 은행에 방문하여 이체처리 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 의정부시험장은 카드와 현금을 지참하지 않은 면허업무 신청인에게 전산장애 등의 사유가 아님에도 소속부서의 통장으로 계좌이체 받은 뒤 [그림 1]과 같이 해당 계좌와 연동된 체크카드를 다시 결제기에 결제하여 수수료를 수납(2025년 기준 월평균 42건)하고 있었다.

[그림 1] 의정부시험장 법인카드 사용내역(일부)

2025.01.02	10,000	면허관리처-4955(2022.08.29.)관련 수수료 계좌이체	사업수입	한국도로공사중앙회계부서	경기 의정부시		031
2025.01.02	10,000	면허관리처-4955(2022.08.29.)관련 수수료 계좌이체	사업수입	한국도로공사중앙회계부서	경기 의정부시		031
2025.01.02	16,000	면허관리처-4955(2022.08.29.)관련 수수료 계좌이체	사업수입	한국도로공사중앙회계부서	경기 의정부시		031
2025.01.02	10,000	면허관리처-4955(2022.08.29.)관련 수수료 계좌이체	사업수입	한국도로공사중앙회계부서	경기 의정부시		031
2025.01.02	15,000	면허관리처-4955(2022.08.29.)관련 수수료 계좌이체	사업수입	한국도로공사중앙회계부서	경기 의정부시		031
2025.01.02	21,000	면허관리처-4955(2022.08.29.)관련 수수료 계좌이체	사업수입	한국도로공사중앙회계부서	경기 의정부시		031
2025.01.03	10,000	면허관리처-4955(2022.08.29.)관련 수수료 계좌이체	사업수입	한국도로공사중앙회계부서	경기 의정부시		031
2025.01.03	30,000	면허관리처-4955(2022.08.29.)관련 수수료 계좌이체	사업수입	한국도로공사중앙회계부서	경기 의정부시		031

해당 업무방식은 인감도장, OTP 등 관리자 보안도구로 관리하지 않는 부서 통장에 수입금이 다수 입금되고 있어 사고 가능성이 있고, 현금으로 입금된 수수료를 재차 결제함으로써 카드 수수료가 부과되며, 자기거래 형식으로써 부정거래로 의심받을 우려가 있다.

다만, 의정부시험장 근처에 ATM기가 없어 현금 및 카드를 지참하지 못한 민원인의 편의를 고려할 필요가 있었던 점, 법인카드로 재차 결제한 것은 업무 처리 속도 및 계산 정확성 확보를 위해 문서를 생산하여 관리자 승인 하에 이루어진 점, 사적 이익 추구나 위법한 의도가 없었던 점이 인정된다.

□ 관계부서 의견

민원부는 민원인의 편의와 업무의 효율성을 고려하여 해당 업무 방식을 추진하게 되었으며, 이로 인해 발생할 수 있는 리스크는 이해하지만 계좌이체가 보편화 되고 있는 상황을 고려하여 업무시스템이 개선되었으면 좋겠다는 의견을 제시했다.

□ 조치할 사항

민원부장은 면허 수수료 처리방식이 관련 규정을 일부 위반한 사실은 있으나 국민편의와 업무 효율성을 위해 적극적으로 노력한 점이 인정되어 「적극행정면책위원회 심사 결과 보고(감사처-1554, 2025.06.13.)」에 따라 적극행정 면책하며, 향후 업무시스템 개선 및 관련규정에 변동이 있기 전까지는 현 규정을 준수할 수 있도록 노력해주시기 바랍니다. (적극행정면책)